

1500232-61.2022.8.26.0617

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 18/07/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MATHEUS VIEIRA DE SA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

MATHEUS VIEIRA DE SA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 11 de fevereiro de 2022, por volta das 16h15min, na Rua Santa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500232-61.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500232-61.2022.8.26.0617 Controle: 2022/000354

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MATHEUS VIEIRA DE SA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

MATHEUS VIEIRA DE SA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo

33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 11 de fevereiro de 2022, por volta das 16h15min, na Rua Santa Rita de Cassia, 16, Jardim Florida, CEP: 12321-150, Jacareí-SP, guardava e tinha em depósito: 30 unidades de "maconha", com massa líquida total de 186,5 gramas e 256 microtubos contendo cocaína em seu interior, com massa líquida total de 223,6 gramas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar e para fins de mercancia ilícita (auto de exibição e apreensão a pp. 46/47 e laudo de constatação provisória a pp. 58/60). Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e local mencionadas no primeiro parágrafo desta denúncia, Policiais Militares efetuavam patrulhamento ostensivo, ocasião em que presenciaram a testemunha Walisson Gabriel dos Santos saindo do imóvel do local dos fatos.

Como Walisson demonstrou nervosismo os policiais o abordaram, sendo que nada de ilícito foi encontrado em poder dele.

No mesmo momento, MATHEUS saiu do referido imóvel e, ao presenciar a abordagem de Walisson, igualmente hesitou em seu comportamento, motivo pelo qual também foi abordado pelos policiais, sendo que nada de ilícito foi encontrado em poder dele. Walisson constou como procurado da Justiça, ocasião em que, informalmente, indicou a existência de drogas na casa de Matheus.

MATHEUS foi indagado e autorizou a realização de buscas em sua casa, sendo que, no interior de tal imóvel, foram encontradas: 28 unidades de "maconha", 1 tubo plástico contendo pequena quantidade de "maconha", 1 uma porção maior (meio tijolo) de "maconha" e 256 microtubos contendo cocaína em seu interior, drogas essas que eram guardadas e mantidas em depósito naquele local pelo denunciado.

Ainda, no interior do mencionado imóvel, os policiais encontraram: R\$ 700,00 em dinheiro dentro de uma caixa de sapato, 1 balança de precisão, R\$ 216,00 em dinheiro trocado, 1 faca e 1 balança de precisão com resquícios das substâncias localizadas na casa.

Durante as buscas a testemunha Marcelo Gonçalves Lopes foi encontrado sentado sobre a cama do quarto de MATHEUS.

Segundo os Policiais Militares MATHEUS, informalmente, admitiu exclusiva responsabilidade sobre as substâncias, a quais narrou adquirir de inqualificados no bairro Campo dos Alemães, na cidade de São José dos Campos, para fracioná-las em seu imóvel, almejando a venda no varejo, vendendo o microtubo de cocaína e o invólucro de maconha pela quantia de R\$ 10,00 a unidade.

Na ocasião Marcelo, informalmente, disse que que estava no local pelo fato de ser cunhado de MATHEUS, mas que nada tinha em relação às substâncias entorpecentes encontradas.

Já Walisson, informalmente, afirmou que não tinha nenhuma relação ou responsabilidade com o que foi encontrado no imóvel de MATHEUS.

Ante o ocorrido, todos foram conduzidos à Delegacia de Polícia, sendo proferida voz de prisão em flagrante delito em desfavor de MATHEUS.

Efetuada constatação provisória nas drogas apreendidas foi detectada a presença das substâncias cocaína e tetrahydrocannabinol (THC) (pp. 58/60).

A natureza e a quantidade das substâncias apreendidas, os locais e as condições em que se desenvolveu a ação demonstram que as substâncias entorpecentes se destinavam à mercancia ilícita.

Foi concedida liberdade provisória (fls. 85/87).

Após o oferecimento da denúncia, foi determinada a notificação e estabelecido o rito especial da Lei de drogas (fls. 111/112).

O réu foi notificado (fl. 151) e apresentou defesa preliminar (fls. 123/129).

Recebida a denúncia (fls. 167/168), foi promovida a citação.

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final procedido ao interrogatório.

Encerrada a instrução, passou-se aos debates orais, oportunidade em que as partes se manifestaram, deduzindo suas pretensões.

É o relatório.
D E C I D O.

A denúncia é procedente.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 46/47), pelo laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 59/61), pelo exame químico-toxicológico (fl. 191/192), pelo exame químico-toxicológico residual (fls. 153/162), bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é inconteste.

O réu MATHEUS VIEIRA DE SA, perante a autoridade policial, disse que apenas guardava as drogas para traficantes, enfatizando que não promovia a venda. Em juízo, disse que apenas guardando as drogas. Disse que receberia a quantia de R\$500,00. Disse que é usuário de drogas e já foi processado pelo 28 da 11.343/06.

A testemunha JEFFERSON LUÍS LINO DOS SANTOS, policial militar, disse que estavam em patrulhamento de rotina, visando coibir o tráfico de drogas. Disse que avistaram um indivíduo saindo da residência do acusado que apresentou nervosismo ao perceber a presença policial. Disse que fizeram a busca pessoal e com o réu e nada foi encontrado. Disse que o primeiro abordado (Walisson) esta foragido e ele informou que na residência de Matheus haviam drogas. Disse que indagado sobre tal informação o réu autorizou a entrada da polícia e lá, no cesto de lixo da suíte, encontraram as drogas descritas na denúncia. Disse que no quarto também foi localizado dinheiro e balanças de precisão. Narrou que na cozinha encontraram dentro do micro-ondas uma faca com resquícios de droga e dinheiro. Disse que o réu confirmou que teria adquirido a droga no Campo dos Alemães na comarca de São José dos Campos e que tais substâncias se destinavam ao tráfico. A testemunha JUNIOR GABRIEL CANEDO DOS SANTOS, policial militar, que também participou da diligência, corroborou o depoimento do miliciano.

A testemunha MARCELO GONCALVES LOPES, disse que estava na residência e presenciou o encontro da droga. Disse que o réu trabalha e desconhece seu envolvimento com tráfico. Disse que desconhece a origem do dinheiro.

Pois bem.

Explicitado o fato e analisando o conjunto probatório amealhado aos autos não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva. Ressalto que não se sustenta a tese defensiva no sentido de fragilidade do contexto probatório.

O réu confessou as imputações, relatando que guardava as drogas para traficantes, enfatizando que não as comercializava.

Obviamente, a confissão em matéria penal não tem valor probatório absoluto, em obediência ao princípio da verdade real.

Contudo, quando a confissão, seja ela judicial ou não, for corroborada com os demais elementos de prova que instruíram todo o processo, de modo a permitir a ilação sobre a autoria, não há óbice algum em emprestar-lhe relevo e concluir-se pela procedência da ação.

É esse exatamente o caso dos autos.

O crime de traficância engloba: Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas. Assim, o denunciado incorreu no tipo penal. Os depoimentos dos policiais acabam por espantar qualquer dúvida em relação à

autoria do crime de tráfico.

Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos.

Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos.

Confira-se:

"PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento -

Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido." (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9ª Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.

Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais.

O crime de tráfico restou demonstrado em razão mesmo da quantidade da droga apreendida - 223,6g de cocaína; 186,5g de maconha - sem olvidar o dinheiro localizado, sem qualquer comprovação de origem, a presença de balança de precisão, a apreensão de embalagens típicas para o embalo de drogas, bem como em razão das demais circunstâncias da apreensão, autorizam a condenação do réu nos termos da denúncia.

A alegação da defesa de que não houve diligência anterior para se averiguar a efetiva destinação da venda das drogas não merece acolhimento.

Os indícios conjugados com os demais elementos de prova cotejados nos autos, permitem a ilação a respeito da autoria e materialidade, sustentando o édito condenatório.

E é exatamente esse o caso dos autos.

Nesse sentido:

"Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido"(RT- 729/542).

Não merece acolhimento eventual alegação de insuficiência de provas a ensejar a condenação, de igual forma, não merecem acolhida, tendo em vista as demais provas coligidas aos autos.

Veja que os policiais estavam em patrulhamento de rotina e a abordagem se deu, exatamente, porque ao realizar a prisão da testemunha Wallison, foi informado que havia drogas na residência do réu.

Por fim, não merece prosperar a tese excludente da culpabilidade, alegando ser o réu dependente químico.

Em que pese ser crível que o réu faça uso de drogas, tal fato não o impede de comercializá-las (aliás, o uso pode fomentar a venda para que, assim, se consiga dinheiro).

Assim, a pretendida desclassificação não merece guarida, em que pese o esforço do dedicado defensor.

Outrossim não merece acolhimento a tese defensiva no sentido da improcedência da pretensão punitiva tendo em vista que o denunciado confessou que guardava drogas para traficantes.

O conjunto probatório produzido, coerente e uniforme, autoriza o acolhimento da pretensão condenatória, sendo de rigor o édito condenatório pela prática do crime capitulado no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Passo, com fulcro nos arts. 59 e 68, do Código Penal, bem como o art. 42 da Lei nº 11.343/06, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, verifico que o réu é primário. Considerando, ainda, a natureza e quantidade de drogas apreendidas, bem como a personalidade e a conduta social do agente, considerando ainda as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal:

05 anos de reclusão e 500 dias-multa

Na segunda fase, a atenuante genérica da confissão não produzirá efeitos, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase da dosimetria penal, incide a causa especial de diminuição da pena, inserta no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Considerando que o réu era primário, de bons antecedentes e não há informações de que se dedica a atividades criminosas, tampouco integra organização criminosa, determino que a pena será diminuída em 2/3, remanescendo:

01 ano e 08 meses de reclusão e 167 dias-multa

À míngua de outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

A pena pecuniária, seguindo o critério disposto no art. 43 da Lei nº 11.343/06, foi fixada tendo em conta o art. 42 da referida lei, sendo certo que cada dia-multa será estabelecido no mínimo, devidamente atualizado, considerando a situação econômica do réu.

O crime em questão é grave, todavia, a jurisprudência do STF firmou entendimento no sentido de que o tráfico com incidência da minorante não tem caráter hediondo. Observo que no caso concreto, além da primariedade, a quantidade de droga, não afasta a condição de pequeno traficante, o denunciado confessou integralmente os fatos, denotando arrependimento

Diante do exposto, fixo o regime inicial aberto.

Forçoso reconhecer que o acusado denota condições subjetivas favoráveis à substituição sendo que o cárcere em nada contribuirá para sua a ressocialização.

O risco à Saúde Pública, neste caso específico, consideradas todas as peculiaridades já expostas, não foi tão grave.

Estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos, considero cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44 do Código Penal): a pena aplicada ao Réu não é superior a quatro anos e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

Além disso, as demais circunstâncias judiciais lhes são favoráveis.

Assim, substituo a pena corporal por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena corporal imposta, atendendo-se, na execução, o disposto no art. 46 e parágrafos do Código Penal, e prestação pecuniária, consistente no pagamento do valor correspondente a um salário mínimo a ser pago em favor de entidade a ser determinada pelo Juízo das Execuções Criminais, sem prejuízo da pena pecuniária imposta.

Em caso de conversão da pena restritiva em privativa de liberdade, o regime prisional será o fixado nesta sentença.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR MATHEUS VIEIRA DE SA à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no mínimo legal, pelo crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena corporal imposta, e prestação pecuniária, consistente no pagamento do valor correspondente a um salário mínimo a ser pago em favor de entidade a ser determinada pelo Juízo das Execuções Criminais, sem prejuízo da pena pecuniária imposta.

Defiro o apelo em liberdade.

Transitada esta sentença em julgado esta, expeça-se guia de recolhimento.

Comunique-se ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.

Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Determino a destruição das drogas apreendidas nos autos. Oficie-se.

No que se refere ao dinheiro e demais objetos apreendidos nos autos, inclusive o aparelho celular Motorola, por estarem relacionados à prática de crime de tráfico, mormente não comprovada a origem lícita, DECLARO o seu perdimento em favor da União, determinando a transferência ao FUNAD, por intermédio de ofício. Oportunamente, ao arquivo.

P.R.I.C.

Jacarei, 18 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA